

Informe Ejecutivo RGPD

Apertura de jornada orientada a empresas espanolas. Radar regulatorio, sancionador y operativo construido con fuentes oficiales y evidencias publicas verificadas.

Nivel global de cumplimiento: 72/100
estimacion IA

Nivel global de riesgo: medio-alto

Estado IA de privacidad: vigilancia reforzada

Fecha y hora: 2026-05-13T07:18:12.416528+02:00

Ruta historica: informes_RGPD/20260513

Proxima actualizacion: 13/05/2026 22:00 CEST

KPI Cards

CUMPLIMIENTO

72/100

Estimacion IA

RIESGO RGPD

Medio-Alto

Presion al alza

INCIDENTES REVISADOS

3

Hoy

BRECHAS RELEVANTES

3

Retail / turismo / energia

SANCIONES REVISADAS

1 + 1

Resolucion y advertencia

NOVEDADES LEGALES

7

Verificadas

CONSULTAS ABIERTAS

2

DPIA y Guidelines 1/2026

COOKIES

Riesgo
medio-alto

Revision recomendada

Resumen Ejecutivo

La jornada arranca con foco alto en transparencia, informacion previa y evidencia documental.

Las brechas recientes revisadas hoy refuerzan el riesgo operacional y reputacional para empresas espanolas.

No se ha verificado una novedad legislativa brusca de ultima hora; el riesgo esta en ejecutar mal obligaciones ya vigentes.

Prioridad del dia: revisar capas informativas, minimizacion y tratamientos de alto riesgo.

Mayor exposicion: biometria, IA generativa, encargados y notificacion de brechas.

Este informe es radar externo; no asume inventario interno confirmado.

Novedades Legales y Regulatorias

Transparencia y primera capa, foco europeo inmediato

ALTO

Fuente: AEPD + EDPB | Fecha: 2026-03-19

Hecho confirmado: 25 autoridades europeas revisaran en 2026 como las organizaciones cumplen los arts. 12, 13 y 14 RGPD.

Recomendacion: Revisar esta semana politicas de privacidad, clausulas en formularios, scripts, apps y proveedores.

Nueva plantilla europea de DPIA/EIPD

ALTO

Fuente: EDPB | Fecha: 2026-04-14

Hecho confirmado: El EDPB ha adoptado una plantilla comun de DPIA sometida a consulta publica.

Recomendacion: Reordenar inventario de tratamientos de alto riesgo con estructura compatible con la plantilla.

Investigacion cientifica bajo consulta publica

MEDIO

Fuente: EDPB + AEPD | Fecha: 2026-04-16

Hecho confirmado: Las Guidelines 1/2026 siguen en consulta hasta el 25 de junio.

Recomendacion: Validar bases juridicas, excepciones de datos sensibles y regimen de reutilizacion en proyectos de I+D.

La AEPD refuerza la lectura expansiva del concepto de tratamiento

ALTO

Fuente: AEPD | Fecha: 2026-04-28

Hecho confirmado: La AEPD destaca que el cumplimiento empieza antes de captar el dato, en la propia solicitud.

Recomendacion: Auditar campos de formularios, capturas de DNI, anexos medicos y preguntas previas a la recogida.

Mas vigilancia institucional sobre IA y biometria

ALTO

Fuente: AEPD + EDPS | Fecha: 2026-05-07

Hecho confirmado: La advertencia de la AEPD sobre World y el informe anual del EDPS muestran mas escrutinio sobre IA, biometria y transferencias.

Recomendacion: Parar despliegues de biometria o IA generativa sin EIPD, gobernanza documental y validacion de proveedor.

Estado de Cumplimiento RGPD

Metrica	Valor	Base	Lectura
Porcentaje global estimado	72%	Estimacion IA / radar externo	No es auditoria interna ni medicion certificada.
Nivel cualitativo	Cumplimiento medio-alto	Valoracion analitica	La exigencia sube en evidencia documental y operativa.
Evolucion 30 dias	Estable con presion al alza	Inferencia prudente	Mas actividad institucional en transparencia, DPIA, IA y brechas.
Areas de mayor riesgo	Transparencia, EIPD, proveedores, biometria, brechas	Hechos + interpretacion	Son las superficies con mayor probabilidad de requerimiento o incidencia.

Riesgo por Area

Area	Nivel	Observacion ejecutiva
Gestion de datos personales	MEDIO	Presion creciente sobre minimizacion y licitud desde el momento de solicitud del dato.
Derechos de los interesados	MEDIO	Sin dato interno verificado; aumenta el riesgo si no hay trazabilidad y SLA de un mes.
Seguridad de la informacion	ALTO	El contexto de brechas en retail, turismo y energia eleva el riesgo operacional para empresas espanolas.
Encargados de tratamiento	ALTO	La exposicion de proveedores y plataformas exige mas due diligence y controles contractuales.
Transferencias internacionales	MEDIO-ALTO	El DPF UE-EEUU sigue operativo, pero deben verificarse participacion y salvaguardas complementarias.
Documentacion y politicas	ALTO	La accion europea sobre transparencia y la nueva plantilla DPIA suben el liston documental.
Registro de actividades	MEDIO	Debe alinearse con finalidades, bases juridicas, plazos y encargados efectivamente usados.
Evaluaciones DPIA	ALTO	Biometria, IA generativa, monitorizacion y analitica avanzada requieren criterio mas estricto.
Consentimiento	MEDIO	Riesgo recurrente si se usan formulas implicitas o empaquetadas.
Cookies	MEDIO-ALTO	Persisten riesgos por configuracion granular, rechazo simetrico y terceros.

Area	Nivel	Observacion ejecutiva
Formacion y concienciacion	MEDIO	El riesgo sube en areas que usan IA generativa, atencion al cliente y marketing.
Notificacion de brechas	MEDIO-ALTO	La AEPD facilita cuadros de mando, pero la obligacion de 72 horas sigue exigiendo madurez operativa.

Incidentes y Brechas Recientes

Fecha	Tipo	Severidad	Descripcion	Datos afectados	Sector	Estado	Accion recomendada
2026-05-07	brecha de datos	ALTA	Rituals notifico acceso no autorizado a datos de clientes del programa My Rituals.	nombre, email, telefono, fecha de nacimiento, direccion	retail / fidelizacion	hecho confirmado por INCIBE; investigacion en curso	activar vigilancia reforzada frente a phishing y revisar minimizacion en programas de fidelizacion
2026-05-05	acceso no autorizado	ALTA	Booking confirmo acceso no autorizado vinculado a reservas y aviso a usuarios potencialmente afectados.	nombre, email, telefono, detalles de reserva	turismo / plataformas	hecho confirmado por INCIBE; alcance completo aun no precisado	revisar comunicaciones antifraude y controles de terceros en cadenas de reserva y atencion al cliente
2026-01-13	filtracion de datos	ALTA	Endesa informo de acceso ilegítimo a ciertos datos de clientes.	datos identificativos, contacto, DNI, contrato y eventualmente IBAN	energia	hecho confirmado por INCIBE	reforzar planes de respuesta a brechas y matrices de comunicacion a interesados y autoridad

Sanciones y Resoluciones

Fecha	Entidad	Tipo	Motivo	Importe	Leccion	Accion preventiva
2026-05-06	A.A.A. (anonimizada por la AEPD)	resolucion / apercibimiento	minimizacion de datos	sin multa publicada en la resolucion revisada	Solicitar copia completa del DNI para una reserva puede ser excesivo si no es imprescindible.	Eliminar capturas o copias de documentos no necesarias y rediseñar formularios de onboarding.
2026-05-06	Tools for Humanity GmbH	advertencia preventiva	biometria, transparencia y posible EIPD	no aplica	La AEPD eleva la exigencia sobre biometria, finalidad, base juridica y transparencia material.	No desplegar autentificacion biometrica o prueba de unicidad sin analisis previo de necesidad, proporcionalidad y alto riesgo.

Bloques Operativos Prioritarios

Bloque	Estado	Lectura / recomendacion
Derechos de interesados	Sin dato interno verificado	Mantener SLA de un mes, trazabilidad y control de identidad.
DPIA / EIPD	Radar prioritario	Alta prioridad para biometria, IA generativa, scoring y monitorizacion avanzada.
Transferencias internacionales	Revision activa	Validar DPF UE-EEUU, SCC, paises, accesos remotos y subencargados.
Cookies y consentimiento	Riesgo medio-alto	Rechazo equivalente, granularidad y trazabilidad del consentimiento.
Encargados de tratamiento	Riesgo alto	Actualizar anexos, instrucciones, medidas, subencargados y auditoria.
Formacion	Refuerzo recomendado	Bloques cortos sobre IA, phishing y minimizacion para equipos con trato de datos.

Recomendaciones Clave

Prioridad	Accion
CRITICA	Revisar hoy mismo todas las capas informativas y politicas de privacidad expuestas al cliente o empleado.
CRITICA	Bloquear la solicitud de copia completa del DNI, pasaporte o informes medicos salvo necesidad legal concreta y documentada.
ALTA	Inventariar tratamientos que exijan EIPD: biometria, IA generativa con datos personales, scoring, videovigilancia avanzada y monitorizacion masiva.
ALTA	Verificar contratos de encargado, subencargados y transferencias internacionales de proveedores SaaS, CRM, marketing y soporte.
ALTA	Actualizar el procedimiento de brechas para decidir en menos de 24 horas si procede notificar a la AEPD e informar a interesados.
MEDIA	Revalidar banner de cookies, boton de rechazo equivalente y registro del consentimiento con renovacion prudente.
MEDIA	Lanzar recordatorio interno de privacidad aplicada a IA: no subir datos personales ni sensibles a herramientas no aprobadas.
MEDIA	Preparar una matriz de derechos de interesados con responsables, plazos y pruebas de respuesta.

Seccion IA

Riesgo RGPD estimado: medio-alto para organizaciones con IA generativa, biometría o scoring sin gobernanza formal.

Áreas de mayor exposición: minimización, transparencia, bases jurídicas, entrenamientos con datos reales y proveedores externos.

Predicción prudente: durante 2026 seguirá subiendo la exigencia sobre evidencia documental y evaluaciones previas.

Recomendación automática: exigir autorización previa, política de uso y trazabilidad para cualquier herramienta de IA con datos personales.

Nivel de urgencia: hoy.

Trazabilidad Analítica

- La AEPD publicó el 30 de abril de 2026 una herramienta interactiva para consultar notificaciones de brechas de datos personales.
- El EDPB adoptó el 14 de abril de 2026 una plantilla de DPIA y la sometió a consulta pública hasta el 9 de junio de 2026.
- Las Guidelines 1/2026 del EDPB sobre investigación científica están en consulta hasta el 25 de junio de 2026.
- La AEPD participa en la acción coordinada europea de 2026 centrada en transparencia e información.
- La AEPD destacó el 28 de abril de 2026 que el cumplimiento RGPD empieza ya en la fase de solicitud del dato.

- La combinación de acción coordinada sobre transparencia, nueva plantilla DPIA y advertencias sobre biometría anticipa más requerimientos documentales y de explicabilidad en 2026.
- Para pymes españolas, el mayor riesgo inmediato no es una reforma legislativa brusca, sino fallar en evidencias de minimización, información previa y gestión de proveedores.
- Nivel global de cumplimiento estimado: 72/100 (estimación IA sobre radar externo; no es auditoría interna).
- Riesgo global RGPD estimado: 63/100, con presión al alza en transparencia, EIPD y cadena de encargados.
- Priorizar hoy una revisión express de transparencia, minimización y tratamientos de alto riesgo con IA o biometría.

Fuentes Principales

Fecha	Fuente	Documento	Nota
2026-04-30	AEPD	Nueva herramienta interactiva para consultar las notificaciones de brechas de datos personales	La AEPD publicó un cuadro de mando con filtrado por sector, tipología e intencionalidad.
2026-04-30	AEPD	Notificaciones de brechas de datos personales a la AEPD	Página oficial de referencia para el seguimiento de notificaciones del artículo 33 RGPD.
2026-03-25	AEPD	La Agencia publica su Plan de actuación 2026 y el Informe 2026 AEPD	

Fecha	Fuente	Documento	Nota
2026-03-19	AEPD	La AEPD participa en una accion europea para analizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia e informacion por parte de las organizaciones	La AEPD confirma su participacion en la accion coordinada europea sobre arts. 12, 13 y 14 RGPD.
2026-03-19	EDPB	CEF 2026: EDPB launches coordinated enforcement action on transparency and information obligations under the GDPR	Participan 25 autoridades europeas; aumenta la probabilidad de requerimientos sobre capas informativas y transparencia.
2026-04-14	EDPB	Enhancing compliance and consistency: EDPB adopts DPIA template	El EDPB adopta una plantilla de EIPD/DPIA y la somete a consulta hasta el 9 de junio de 2026.
2026-04-16	EDPB	Guidelines 1/2026 on processing of personal data for scientific research purposes	Consulta publica abierta hasta el 25 de junio de 2026.
2026-04-17	AEPD	El Comité Europeo de Protección de Datos somete a consulta publica sus Directrices sobre el tratamiento de datos personales con fines de investigacion cientifica	La AEPD resume el alcance practico de las nuevas directrices europeas.
2026-04-28	AEPD	¿En que momento comienza legalmente un tratamiento de datos personales?	La AEPD destaca que, segun la STS 1590/2026, el cumplimiento debe empezar ya en la fase de solicitud del dato.
2026-05-06	AEPD	Resolucion PA-00046/2025	Apercibimiento por vulneracion del principio de minimizacion al solicitar copia del DNI para confirmar una reserva.
2026-02-16	AEPD	La AEPD emite una advertencia a la empresa del proyecto World ante el reinicio de su actividad en España	Advertencia preventiva sobre posibles riesgos RGPD en tratamiento de datos biometricos.
2026-05-06	AEPD	Advertencia AI-00061/2026	La resolucion advierte de posibles infracciones en un tratamiento con biometria e indica necesidad de EIPD.
2026-05-07	EDPS	EDPS's Annual Report 2025 highlights record legislative consultations and the AI transition within European institutions	El EDPS informa de 145 consultas legislativas y del refuerzo de su unidad de IA.
2023-07-10	European Commission	EU-US data transfers	La Comision mantiene vigente la decision de adecuacion del EU-US Data Privacy Framework.
2026-01-30	AEPD	Garantias para las transferencias de datos personales a terceros paises u organizaciones internacionales	La AEPD recuerda que siguen siendo necesarias SCC, adecuacion o garantias equivalentes segun el caso.
2026-05-07	INCIBE-CERT	Rituals detecta un incidente de seguridad que afecta a la base de datos de sus clientes	INCIBE informa de acceso illicito a nombres, email, telefono, fecha de nacimiento y direccion; sin contraseñas ni datos financieros comprometidos segun lo publicado.
2026-05-05	INCIBE-CERT	Deteccion de un acceso no autorizado a datos de usuarios de Booking	Acceso no autorizado a nombres, email, telefono y detalles de reserva; riesgo operativo alto por phishing.
2026-01-13	INCIBE	Endesa notifica a sus clientes una filtracion de datos personales	INCIBE publica que pudieron verse comprometidos datos identificativos, de contacto, DNI, datos contractuales y eventualmente IBAN.
2026-02-09	INCIBE	INCIBE detecto mas de 122.000 incidentes de ciberseguridad en 2025	Contexto general de presion creciente sobre empresas espanolas y su superficie de ataque.
2026-01-27	AEPD	La AEPD publica un decálogo con recomendaciones para proteger la privacidad al usar herramientas de IA	La AEPD recomienda no introducir datos personales o sensibles en herramientas de IA generativa.
2026-01-01	AEPD	Resumen basico de obligaciones y recomendaciones para la gestion de IAG en la AEPD	Documento de referencia para gobernanza, ciclo de vida y gestion del riesgo de IA generativa.

Nota Legal

Este informe ha sido generado automaticamente mediante sistemas avanzados de inteligencia artificial y analisis de datos, tiene finalidad informativa y no constituye asesoramiento juridico, auditoria RGPD ni dictamen legal profesional.